

1502081-02.2022.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HYORHAN HENRICK FERNANDES LOPES
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

HYORHAN HENRICK FERNANDES LOPES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h20min, na Avenida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502081-02.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1502081-02.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HYORHAN HENRICK FERNANDES LOPES
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

HYORHAN HENRICK FERNANDES LOPES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da

Lei 11.343/06, porque no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h20min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 1, Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) porções de skunk, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, 30 (trinta) porções de maconha, 103 (cento e três) porções de crack e 42 (quarenta e duas porções de maconha sintética K2-, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2022 (fls.63), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita às fls. 61/62.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.79/81).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, razão pela qual, foi vender drogas.

A versão foi corroborada pelo demais elementos probatórios.

Os policiais civis Francisco e Carlos, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que realizaram diligências pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado segurando uma sacola e oferecendo drogas para as pessoas que passavam pela via. Realizaram a aproximação, todavia, o acusado ao perceber a presença dos policiais, imediatamente jogou a sacola e tentou se evadir, porém foi alcançado e detido. Durante a revista foram encontradas dentro da sacola diversas porções de drogas.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente, o que no caso, restou bem comprovado.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls.74/77 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0002287-66.2017.8.26.0542 (0009813-98.2018.8.26.0041) - Art. 157 § 2º, I, II (duas vezes) do(a) CP) - 08/02/2018 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, II (duas vezes), 70º caput) ambos do(a) CP; Reclusão: cinco anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 406,03;) Em 08/02/2018 Trânsito em Julgado para a Defesa. Em 20/09/2021 Audiência Admonitória - Regime Aberto; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Execução da Pena: 0010297-61.2018.8.26.0026), bem como da confissão, que devem ser compensadas.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado, conforme acima apontado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes

elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU HYORHAN HENRICK FERNANDES LOPES, filho de ANTONIO MARCOS LOPES e LUIZA TATIANA FERNANDES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05(cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observado o art.12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuiaba, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA